



AIRPORT EQUIPMENT TECHNOLOGY

3, Rue Gustave Eiffel
Quartier Thuisseau - B.P. 2
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE - France
Tél. (33) 02 47 45 77 77
Fax (33) 02 47 45 16 11

COPIE

ACCORD D'ENTREPRISE
SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
A 35 HEURES

74411

A.E.T. - AIRPORT EQUIPMENT TECHNOLOGY est une S.A. au capital de 13 810 100 F - Locataire gérant de TRACMA SNC
Siège Social : 79420 SAINT LIN - R.C.S. Bressuire B 340 991 546 - SIRET 340 991 546 00029 - Code Activité 292 C



**ACCORD D'ENTREPRISE
SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
A 35 HEURES**

PREAMBULE

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2 PERSONNELS DIRECTEMENT LIES AUX ATELIERS

- 2.1 Période de décompte de l'horaire
- 2.2 Durée hebdomadaire moyenne
- 2.3 Limites
- 2.4 Programmation indicative
- 2.5 Délai de prévenance

ARTICLE 3 PERSONNELS NON LIES AUX ATELIERS

- 3.1 Période de décompte de l'horaire
- 3.2 Programmation indicative

ARTICLE 4 REMUNERATION

- 4.1 Lissage
- 4.2 Taux horaire
- 4.3 Indemnité compensatrice différentielle
- 4.4 Prime d'ancienneté

ARTICLE 5 DEPASSEMENT ANNUEL DE L'HORAIRE COLLECTIF MOYEN DE REFERENCE

ARTICLE 6 MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES

ARTICLE 7 CHOMAGE PARTIEL A LA FIN DE LA PERIODE ANNUELLE

ARTICLE 8 CONTREPARTIE EMPLOI

- 8.1 Nombre
- 8.2 Maintien de l'emploi

ARTICLE 9 COMPENSATION SALARIALE A LA R.T.T.

ARTICLE 10 BILAN TRIMESTRIEL

ARTICLE 11 INFORMATION DES SALAIRES

ARTICLE 12 DUREE DE L'ACCORD

ARTICLE 13 REVISION ET MODIFICATION

ARTICLE 14 MISE EN APPLICATION DES 34.65 HEURES

ARTICLE 15 CONDITIONS D'APPLICATION

- a) Conditions suspensives
- b) Condition résolutoire

Me

ARTICLE 16 FORMALITES

**ACCORD D'ENTREPRISE
SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
A 35 HEURES**

Entre

La Société AIRPORT EQUIPMENT TECHNOLOGY (A.E.T.) S.A., représentée par
Monsieur Patrick POIRIER, Conseiller Industriel auprès du Président Directeur Général,

d'une part,

et

l'organisation syndicale signataire représentée par Monsieur Jean-Claude PERON, Délégué
Syndical C.G.T.,

d'autre part,

il est convenu ce qui suit :

**CET ACCORD ANNULE ET REMPLACE PUREMENT ET SIMPLEMENT LE
PRECEDENT ACCORD SIGNE LE 22 JUIN 1998.**

PREAMBULE

Le but de cet accord est de définir les nouvelles modalités d'organisation du travail et de décompte du temps de travail chez AET, dans le cadre de la mise en place effective de la réduction du temps de travail à 35 heures.

Cette réduction du temps de travail se fera sans réduction de salaire, pour le personnel lié à la production et les ETAM non liés à la production.

La modulation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :

1) au plan économique :

de faire face aux variations saisonnières du carnet de commandes
de développer des activités nouvelles
d'améliorer les coûts de production
de réduire les stocks et d'améliorer ainsi la situation financière de l'entreprise

de

2) au plan social :

de consolider, et de développer les effectifs permanents
de réduire considérablement le recours à la main d'œuvre temporaire
d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires
de faciliter la réalisation d'actions de formation, en particulier pendant les heures creuses, pour accroître la qualification et la performance du personnel.

Pour ce faire, un effort de productivité de l'ordre de 3 % de gains est à réaliser.

Article 1 : Champ d'application - Réduction du temps de travail

L'entreprise AET s'engage à réduire l'horaire collectif d'au moins 10 %.

L'horaire hebdomadaire collectif initial, tous services confondus, est actuellement de ;

- | | |
|--|--------------|
| - Etablissement de Rungis | 39 heures |
| - Etablissement de St-Lin | 39 heures |
| - Etablissement de Montlouis-sur-Loire | 38.50 heures |

Le nouvel horaire collectif hebdomadaire sera de 34.65 heures (soit 150.15 heures par mois), applicable dans les trois sites ci-dessus, ce qui traduit donc une réduction différente suivant les établissements, qui équivaut à 11.15 % pour Rungis et St-Lin et à 10 % pour Montlouis.

L'horaire initial et le nouvel horaire collectif sont appréciés selon un mode constant de décompte.

L'horaire collectif réduit s'applique aux trois établissements d'AET, pour le personnel OUVRIER et ETAM (Employés - Techniciens et Agents de Maîtrise)..

Ses modalités de gestion seront cependant différentes suivant que le personnel a un travail

- *directement lié à la charge des ateliers* (modulation de l'horaire collectif sur l'année)

Ce sont les ouvriers, les techniciens et agents de maîtrise d'atelier et les employés de certains services tels que magasin, SAV, SPR, appros, qualité et ordonnancement-lancement.

- *non directement lié aux ateliers* (mensualisation).

Ce sont les ETAM des autres services administratifs.

Pour simplifier, le personnel lié à la charge des ateliers travaillant dans les ateliers aura un horaire collectif modulé sur l'année sur la base d'une moyenne de 34.65 heures (dit horaire hebdomadaire collectif de base) et le reste du personnel verra son horaire calculé mensuellement. Ces mesures devront permettre de dégager une demi-journée libre par semaine pour le personnel d'A.E.T. désigné ci-dessus qui travaillera donc en moyenne 4.5 journées par semaine.

Des modalités particulières d'aménagement du temps de travail s'appliqueront aux catégories CADRES et COMMERCIAUX, compte-tenu de la particularité de leur contrat forfaitaire. Ces modalités seront négociées dans un nouvel accord ou dans un avenant au présent accord, établi lors de négociations particulières entre la Direction, le personnel concerné et le Délégué Syndical.

L'horaire de travail de la femme de ménage de St-Lin ne sera pas réduit.

La date d'entrée en vigueur de l'horaire réduit est fixée au 1er Janvier 1999.

L'entreprise AET s'engage à maintenir effectivement l'horaire de travail réduit, pendant la durée d'application de l'accord et à informer l'Administration de toute modification ultérieure de l'organisation du travail ayant des incidences sur la durée effective de celui-ci.

Article 2 : Personnels directement liés aux ateliers

2.1 - Période de décompte :

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur l'année, l'horaire hebdomadaire collectif moyen sera 34.65 heures (horaire hebdomadaire collectif de base) et augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail pour donner un horaire hebdomadaire collectif de référence pour la période donnée. Le lissage de l'horaire collectif sera limité à une période de 12 mois, allant du 1er janvier au 31 décembre.

L'horaire collectif de référence pourra être différent suivant les sites et suivant les ateliers de mécano-soudure/préparation, de traitement de surface ou de montage (ou autres personnels considérés comme directement liés aux ateliers, tels que défini à l'article 1 ci-dessus).

Le calcul de la moyenne des horaires hebdomadaires de référence pourra, après accord des représentants du personnel, englober les ponts (autre que l'accord de 1994, concernant le pont de l'Ascension).

2.2 – Durée hebdomadaire moyenne :

L'horaire hebdomadaire normal sera de 34.65 heures et pourra varier suivant la charge de travail, de 30 heures (trente) à 40 heures (quarante).

La modulation se fera, dans la mesure du possible, par demi-journée.

Le nombre de jours travaillés, sur une semaine donnée, pourra aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Il ne pourra pas excéder 5.5 jours par semaine civile, le samedi après-midi et le dimanche restant libres. Le nombre maximum de semaines à 5.5 jours est de 4 par an. Dans toute la mesure du possible, le vendredi après-midi restera libre, sauf accord contraire entre les parties.

2.3 Limites :

En période de très forte activité, l'horaire hebdomadaire collectif pourra atteindre **44 heures** au cours au maximum de 4 semaines dans l'année, étant précisé que le dépassement de 40 heures à 44 heures ne pourra avoir lieu que pendant quatre semaines maximum sur l'année.

En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier, pourra être augmenté ou diminué par rapport à l'horaire de base. Il pourra être ramené à une valeur inférieure à 30 heures par semaine, avec l'accord préalable des représentants du personnel.

Dans ces deux cas, le salaire sera fixe et lissé à 34.65 heures par semaine, soit 150.15 heures par mois.

2.4 – Programmation indicative :

La période de modulation correspond à l'année civile, selon les calendriers annuels ci-joints, établis pour chaque site et chacun des ateliers ci-dessus désignés.

Ces calendriers sont indicatifs et pourront faire l'objet de modifications en cours d'année, en fonction des nécessités économiques de l'entreprise, après consultation du Comité d'Entreprise.

2.5 - Délai de prévenance des changements d'horaire

En cas de changement de l'horaire hebdomadaire collectif de référence, les salariés seront informés dans un délai minimal de **15 jours** précédent le mois considéré sauf cas très exceptionnels.

En cas de contrainte exceptionnelle imposant un préavis plus court, le changement d'horaire sera soumis à l'accord préalable du Comité d'Entreprise et des représentants du personnel du site concerné.

Article 3 : Personnel non lié aux ateliers :

3.1 – Période de décompte de l'horaire :

Le principe de décompte des horaires du personnel non lié directement aux ateliers sera le décompte mensuel des demi-journées effectuées par chaque salarié. Le planning des horaires (demi-journées) de chacun sera affiché dans chaque service et son suivi sera sous la responsabilité du chef de service concerné.

Les heures supplémentaires n'auront lieu qu'à titre *très exceptionnel* et seront soumises à l'autorisation préalable de la Direction qui, par principe, interdit le régime des heures supplémentaires dans l'entreprise AET, si celui-ci n'est pas prévu par une convention de forfait..

Le service du personnel fera un récapitulatif mensuel des heures supplémentaires exceptionnelles, après en avoir été avisé par les chefs de service, au plus tard dans les 24 heures qui suivent.

3.2 – Programmation indicative

L'horaire de travail dans les services non liés aux ateliers sera réparti sur 4.5 journées en moyenne par semaine et ce suivant une programmation qui sera effectuée mensuellement au niveau de chaque service.

Dans chaque service d'AET, des réunions auront lieu, seront menées par l'encadrement, afin de définir la manière la plus efficace de libérer pour chaque personne, une demi-journée par semaine. Une organisation typique sera donc mise en place au niveau de chaque service, tenant compte à la fois des contraintes inhérentes au service, ainsi que des aspirations de chacun.

Article 4 : Rémunération

4.1 – Lissage :

Afin d'assurer au salarié une rémunération mensuelle de base régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base hebdomadaire de 34.65 heures, alors que l'horaire hebdomadaire collectif de référence sera effectivement travaillé, selon les plannings affichés.

Les heures travaillées entre 34.65 et 39 heures ne donneront pas lieu à majoration, sauf si un texte de loi venait à en décider autrement.

En cas d'indemnisation d'heures d'absence, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période sur laquelle est décompté l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise, de l'établissement ou du service en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

4.2 – Taux horaire :

Pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail du présent accord, le taux horaire actuel de 38.50 heures ou 39 heures, sera conservé et une indemnité différentielle compensatrice correspondant à la différence entre le salaire actuel et le nouveau salaire de base, sera intégrée dans le salaire de base et ses accessoires tels que :

- paiement des heures supplémentaires
- indemnité de congés payés
- participation et intéressement

- calcul de la prime de fin d'année
- maintien du salaire en cas d'absences rémunérées
- retenues pour absences.

4.3 - L'indemnité compensatrice différentielle aura un caractère indemnitaire et ne pourra être supprimée sauf accord entre les parties signataires. Cette indemnité sera revalorisée au même titre que le salaire de base à chaque augmentation définie à l'article 9 ci-après.

4.4 - La prime d'ancienneté :

Le calcul de la prime d'ancienneté restera inchangé.

La prime d'ancienneté sera calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de 166.83 h par mois, comme le définit la Convention Collective de la Métallurgie de la Région Parisienne.

Article 5 : Dépassement annuel de l'horaire collectif moyen de référence

Si, sur la période de décompte annuel, l'horaire réel collectif a excédé la moyenne de 34.65 heures, compte-tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l'horaire hebdomadaire collectif en période de haute activité et des diminutions de l'horaire hebdomadaire collectif en période de faible activité, les heures excédentaires auront la nature d'**heures supplémentaires** et seront imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées au 31 Janvier de l'année N + 1 suivant la fin de la période de décompte, avec une majoration de salaire de 25 % ou 50 %, selon les dispositions de l'article L.212-5, alinéa 1 du Code du Travail.

En remplacement de cette majoration, les heures excédentaires peuvent donner lieu à un repos **compensateur de remplacement** calculé selon les dispositions de l'article L. 212-5 du Code du Travail

Article 6 : Modalités de prise de congés payés

La prise de congés payés dans une période où l'horaire collectif de référence serait inférieur ou supérieur à 34.65 heures, impose la régularisation des heures nées du calcul de la différence avec les 34.65 heures, soit en heures à récupérer (ou jours supplémentaires de congés payés) ou d'heures à effectuer en plus de l'horaire collectif de référence. La régularisation devra se faire au plus vite le mois suivant le retour de congés payés, sans pour autant outrepasser les règles en matière de temps de travail journalier (10 heures maximum) et hebdomadaire (46 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).

De manière à limiter les rattrapages ou les récupérations d'heures liées à la prise de congés payés, la période de congés payés dite « d'activité réduite » des usines devra se situer de préférence dans les plages suivantes :

4 semaines d'été en congés principaux, en ETE du 1^{er} juin au 30 septembre
5^{ème} semaine en HIVER du 1^{er} décembre au 28/29 février.

Dans tous les cas, ces congés seront accordés par les chefs de service ou d'atelier, en accord avec les chefs d'établissement. Les cas particuliers seront étudiés séparément.

La période de JUILLET/AOUT aura de préférence un horaire collectif de référence de 34.65 heures.

Article 7 : Chômage partiel à la fin de la période annuelle

Si, sur la période de décompte annuel de l'horaire, l'horaire réel du salarié est, en raison des circonstances visées aux articles R.351-50 et suivants du Code du Travail, inférieur à l'horaire qui aurait dû être effectué, compte-tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l'horaire hebdomadaire collectif en période de haute activité et de diminution de l'horaire hebdomadaire collectif en période de faible activité auxquelles s'ajoute le volume de la réduction d'horaire, l'entreprise mettra en œuvre la procédure de chômage partiel, après consultation du Comité d'Entreprise.

La rémunération des salariés concernés sera régularisée sur la base du temps réel de travail.

Les trop-perçus seront imputés sur les salaires des mois à venir, dans la limite de 10 % du montant mensuel du salaire.

Afin d'éviter que les salariés ne se retrouvent, à la fin de la période de décompte de l'horaire, dans une situation où l'horaire réellement effectué serait inférieur à l'horaire qui aurait dû être fait, AET se réserve la possibilité d'interrompre le décompte du temps de travail sur l'année.

Article 8 : Contrepartie emplois

8.1 - Nombre

L'entreprise AET s'engage à procéder à NEUF embauches appréciées en équivalent temps plein, soit 6 % du nombre des salariés hors cadres concernés par la réduction du temps de travail, déterminé en équivalent temps plein annuel dans le cadre des 12 derniers mois précédant la conclusion de l'accord d'entreprise.

La répartition par catégories professionnelles est la suivante

- 2 à 4 ETAM
- 6 à 8 ouvriers

Le nombre des salariés concernés par la réduction du temps de travail est de 138 personnes en équivalent temps plein, cadres et commerciaux non compris, pour la période du 01 Décembre 1997 au 30 Novembre 1998.

L'entreprise AET s'engage à procéder à ces embauches sous CDI dans un délai maximum de 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, soit avant le 01 janvier 2000.

Ces neuf recrutements non cadres seront effectués dans l'entreprise AET et sur la base d'horaires collectifs réduits puisqu'ils seront à temps plein. Ils seront rémunérés selon les dispositions de l'article 4 du présent accord dans sa totalité.

Les contreparties emploi pour les cadres seront négociées dans le nouvel accord ou dans l'avenant au présent accord, établi tel que défini à l'article 1 ci-dessus.

8.2 – Maintien de l'emploi

L'entreprise AET s'engage à maintenir l'effectif global de l'ensemble de la Société, déterminé en équivalent temps plein annuel, dans le cadre des 12 derniers mois précédant la conclusion de l'accord de l'entreprise, augmenté des embauches auxquelles elle s'est engagée soit au total 147 emplois en équivalent temps plein, pendant une durée de deux ans à compter de la date de la dernière embauche effectuée en application de la présente convention, tous à horaire hebdomadaire collectif de base de 34.65 heures

Les salariés embauchés sous CDI (neuf personnes) ~~ou~~ ^{et} CDD (15 personnes minimum sur une durée de 18 mois) dans le cadre du présent accord, seront soumis aux mêmes règles d'horaires et de rémunération que tout le personnel permanent actuel de la Société A.E.T.

L'entreprise AET s'engage à transmettre à l'Administration, dans le mois qui suit la dernière embauche effectuée en application du présent accord, le justificatif du nombre de salariés embauchés, ainsi que de la date de la dernière embauche réalisée en contrepartie de la réduction du temps de travail.

A l'issue de la période d'embauche, la Société AET fournira au C.E. les informations sur les embauches réalisées.

Article 9 : Compensation salariale à la réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail hebdomadaire à 34.65 heures chez AET, se fera sans perte de salaire pour les salariés permanents concernés par la réduction du temps de travail, mais chacun consent un effort de productivité de 3 % et un effort de modération salariale pour 1999 et 2000 tel que défini ci-dessous.

En contrepartie de la réduction massive du temps de travail chez AET et de l'augmentation des effectifs, *les augmentations générales* pour les non-cadres seront limitées en 1999 et 2000 selon les règles suivantes :

- Augmentation générale de 0.5 % au 01 JUILLET 1999.
- Augmentation générale de 0.5 % au 01 JANVIER 2000

Au premier semestre de l'an 2001, le cadre normal des négociations collectives sur les salaires et le temps de travail sera à nouveau appliqué.

Par contre, *les augmentations individuelles des non cadres*, payables au 31 Juillet, seront maintenues et feront même l'objet d'un effort avec un niveau minimal de 0.8 % de la masse salariale, par an, en 1999 et 2000. De plus, dès le 01/05/1998, le calcul de la prime d'ancienneté est désormais étendu aux salariés ayant moins de 3 ans de présence.

De ailleurs, la Direction s'engage à négocier un accord d'intéressement parallèlement aux salaires, avec les représentants du personnel, dès que les résultats AET de 1998 seront connus, étant précisé que l'intéressement ne peut se concevoir que si les résultats sont positifs.

Des conditions différentes seront négociées pour les **CADRES** et les **COMMERCIAUX**, faisant l'objet d'un article particulier à l'avenant ou au nouvel accord les concernant.

Article 10 : Bilan trimestriel

Tous les trois mois, une réunion aura lieu, entre la Direction et la « Commission de suivi de la RTT » composée de tous les élus du personnel des 3 sites (DP ; CE et Délégué Syndical). Le point sera fait sur l'évolution du compte d'heures et sur les perspectives de charge des 3 mois suivants.

Article 11 : Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée du travail, de repos compensateur et de rémunération, au moyen d'une fiche remise tous les mois. En fin de période de modulation, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur).

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année. Ces documents seront également tenus à la disposition de l'Administration.

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01 janvier 1999.

Article 13 : Révision et modification

Le présent accord pourra être révisé et modifié pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 14 : Mise en application des 34.65 heures

Pour le personnel non cadre de la Société A.E.T., le temps de travail sera effectivement réduit à 34.65 heures à compter du 01 janvier 1999 sous réserve des conditions fixées à l'article 15 du présent accord.

Article 15 : Conditions d'application

a) Conditions suspensives

Cet accord est soumis à la signature d'une convention avec l'Etat sur la réduction du temps de travail, qui permette à AET de bénéficier effectivement des primes de soutien à la réduction du temps de travail, prévues dans la loi Aubry actuelle.

b) Condition résolutoire :

En cas de suppression éventuelle des aides de l'Etat avant la cessation de l'accord, sans que cette suppression soit due au fait d'AET, le présent accord deviendrait caduc.

En cas de changement de la législation modifiant notablement le texte d'origine, la Direction se réserve le droit de réouvrir les négociations, s'il s'avère que les nouveaux textes mettent en péril l'équilibre financier de l'entreprise.

Article 16 : Formalités

Le texte du présent accord sera déposé en 5 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de NIORT et en 2 exemplaires auprès du Conseil des Prud'hommes de NIORT dont dépend le siège social de la Société AET SA.

Une copie sera adressée, pour information, à la D.D.T.E. de TOURS.

Il sera de plus affiché sur l'ensemble des sites et remis aux membres du Comité d'Entreprise, des Délégués du Personnel et au Délégué Syndical et aux chefs de service ou d'atelier.

Fait en 8 exemplaires , à Montlouis-sur-Loire, le ... 18/12/98 ...

Pour le Syndicat C.G.T.

Pour la Société A.E.T SA

Jean-Claude PERON

Patrick POIRIER

AET
TRANSPORT EQUIPEMENT TECHNOLOGY
B.P. n° 2 - Quartier Thuisseau
37270 MONTLOUIS / LOIRE
Tél : 02 47 45 77 69
Fax : 02 47 45 77 69
AET - Siège Social : 79420 SAINT-JUN - FRANCE
SA au capital de 13 910 100 F - RCS 03310780 B 240 291 543
Cofc 2 462 16 272 0